

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1864/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย จรินทร์ ปัญจคุณา ธง

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นาย เวียง โก มา ลา

โจทก์

นางสาว รัชณี หรุศิริ วงศ์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ป.วิ.อ. มาตรา 249

ผู้ประกันได้ ยื่นคำร้องต่อ ศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ยึดทรัพย์ของผู้ประกันโดย ไม่ถูกต้อง แสดงว่าผู้ประกันทราบ เรื่องการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2532 การที่ผู้ประกันมายื่นคำร้องต่อ ศาลชั้นต้นขอให้ยกเลิกคำสั่งยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 จึงเป็นการยื่นเมื่อเกินกำหนด 8 วันแล้วผู้ประกัน จึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกกระบวนการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง ประกอบป.วิ.อ. มาตรา 249.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ผู้ประกัน ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ประกัน ตีราคา 150,000 บาท ต่อมาผู้ประกัน ผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกัน 150,000 บาท ต่อมาผู้ประกันได้นำตัวจำเลยมาส่งศาล และยื่นคำร้องขอลดค่าปรับ ศาลชั้นต้นลดค่าปรับให้เหลือเพียง 37,500 บาท ผู้ประกันอุทธรณ์ขอลดค่าปรับลงอีกศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันฎีกา ศาลฎีกาลดค่าปรับเหลือเพียง 20,000 บาท ในระหว่างที่คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ประกันไม่ยอมชำระค่าปรับ ศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของผู้ประกันเพื่อขายทอดตลาดแต่ยังไม่ทันขายทอดตลาด ผู้ประกันได้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาศาลฎีกา และร้องขอคืนหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันจำเลยศาลชั้นต้นสั่งให้ไปติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพราะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนการยึด ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของผู้ประกันโดยไม่ถูกต้อง ผู้ประกันจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนการยึด และขอให้ศาลสั่งยกค่าธรรมเนียมถอนการยึดศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 ใหม่ว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมคืนหลักทรัพย์ให้โดยอ้างว่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมถอนการยึดทรัพย์เสียก่อน หากไม่ชำระจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ถูกต้อง เพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2530 และได้ยึดทรัพย์ในขณะที่คดียังไม่เสร็จเด็ดขาด ขอให้สั่งยกเลิกคำสั่งยึดทรัพย์รายนี้และคืนหลักทรัพย์แก่ผู้ประกันด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การยึดทรัพย์ของผู้ประกันเพื่อชำระค่าปรับ หากถอนการยึด ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีร้อยละ 3 ครั้งของราคาทรัพย์ที่

ยึด คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ที่ผู้ประกันอ้างว่าการยึดทรัพย์ไม่ถูกต้อง กรณีต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249 ผู้ประกันทราบการยึดทรัพย์ดังกล่าวเกิน 8 วันแล้ว จึงให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อที่ผู้ประกันฎีกาว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่าการขอลูกเลิกการบังคับแล้ว ก็ยังไปยึดทรัพย์ของผู้ประกันอีก ในการยึดทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกันทราบ การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ และแสดงถึงเจตนาอันไม่สุจริต ผู้ประกันทราบถึงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องของเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันขอถ่ายเอกสาร คือในวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 ผู้ประกันจึงยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ยกเลิกคำสั่งยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงยังไม่เกิน 8 วัน นับแต่วันทราบการปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ประกันได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของผู้ประกันโดยไม่ถูกต้องพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่า ผู้ประกันทราบเรื่องการยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2532 การที่ผู้ประกันมายื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ยกเลิกคำสั่งยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 จึงเป็นการยื่นเมื่อเกินกำหนด 8 วันแล้ว ผู้ประกันจึงไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกกระบวนการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 249..."

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>